

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 274/2530 นางทัศนีย์ รุ่งเรือง
นางชาน แก้วนอก กับพวก

โจทก์
แก้วนอก

ป.พ.พ. มาตรา 653

ป.วิ.พ. มาตรา 177 วรรคสอง, มาตรา 183

ป.รษฎากร มาตรา 113, มาตรา 114, มาตรา 117, มาตรา 118

คำให้การจำเลยที่ปฏิเสธเพียงว่า บ.ไม่ได้กู้เงินโจทก์หนังสือสัญญากู้ยืมเงินท้ายฟ้องไม่ถูกต้องและไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย โดยไม่ได้อ้างเหตุตั้งประเด็นไว้ว่า เหตุใด บ.จึงไม่ได้กู้เงินโจทก์ และหนังสือสัญญากู้ยืมเงินท้ายฟ้องไม่ถูกต้องและไม่สมบูรณ์อย่างไร จึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 177 วรรคสอง จำเลยไม่มีสิทธิสืบพยานตามข้อต่อสู้

หนังสือสัญญากู้ยืมเงินไม่ได้ปิดอากรแสตมป์ในขณะที่ทำสัญญาแต่ต่อมาได้ปิดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว จะโดยผู้อ้างปิดอากรแสตมป์เองหรือผู้อ้างขอให้ศาลสั่งให้เจ้าหน้าที่สรรพากรจัดการให้ ก็มีผลเช่นเดียวกัน ศาลรับฟังหนังสือสัญญากู้ยืมเงินนั้นเป็นพยานหลักฐานในคดีได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งห้าเป็นทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของนายแบนผู้ตาย ก่อนถึงแก่กรรมนายแบนได้กู้เงินโจทก์ไป ๕๔,๐๐๐ บาท ตามสำเนาหนังสือสัญญากู้ยืมเงินท้ายฟ้อง ขอให้จำเลยทั้งห้าชำระเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยจากกองมรดกของนายแบน

จำเลยทั้งห้าให้การว่านายแบนไม่ได้กู้ยืมเงินโจทก์ตามหนังสือสัญญากู้ยืมเงิน
ท้ายฟ้อง หนังสือสัญญากู้ยืมเงินท้ายฟ้องไม่ถูกต้องและไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย

ศาลชั้นต้นชี้สองสถานกำหนดประเด็นข้อพิพาทไว้ว่า นายแบนกู้เงินโจทก์ไป
ตามสัญญากู้ท้ายฟ้องจริงหรือไม่ และเห็นว่า โจทก์มีหน้าที่นำสืบ แต่จำเลยให้การ
โดยไม่อ้างเหตุแห่งการปฏิเสธ จึงไม่มีสิทธิสืบแก้ พิพากษาให้จำเลยทั้งห้าร่วมกัน
ชำระเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ โดยให้เอาชำระจากกองมรดกของนายแบน

จำเลยทั้งห้าอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยทั้งห้าเป็นทายาทผู้รับมรดกของ
นายแบนผู้ตาย และโจทก์นำหนังสือสัญญากู้ยืมเงินมาปิดอาการแสดมภ์ภายหลังวัน
ทำสัญญาจริง ประเด็นข้อแรกที่ว่า จำเลยมีสิทธิสืบพยานตามข้อต่อสู้หรือไม่นั้น
พิเคราะห์แล้ว คดีนี้โจทก์ฟ้องว่านายแบนผู้ตายได้กู้เงินโจทก์ไปตามสำเนาหนังสือ
สัญญากู้ยืมเงินท้ายฟ้อง จำเลยให้การปฏิเสธว่านายแบนผู้ตายไม่ได้กู้เงินโจทก์ตาม
สำเนาหนังสือสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าว หนังสือสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวไม่ถูกต้องและ
ไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย เหตุใดนายแบนจึงไม่ได้กู้เงินโจทก์ หนังสือสัญญากู้ยืมเงิน
ท้ายฟ้องไม่ถูกต้องและไม่สมบูรณ์อย่างไรจำเลยไม่ได้อ้างเหตุตั้งประเด็นไว้ ไม่ชอบ
ด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๗๗ วรรคสอง จำเลยจึงไม่มี
สิทธิสืบพยานตามข้อต่อสู้

ประเด็นต่อไปที่ว่า ศาลจะรับฟังหนังสือสัญญากู้ยืมเงินเป็นพยานหลักฐานในคดี
ได้หรือไม่นั้น แม้จะได้ความว่า ขณะทำสัญญากันหนังสือสัญญากู้ยืมเงินไม่ได้ปิด

อาการแสดมปี แต่ต่อมาได้ปิดอาการแสดมปีครบถ้วนแล้วจะโดยผู้อ้างปิดอาการแสดมปี
เองหรือผู้อ้างขอให้ศาลสั่งให้เจ้าหน้าที่สรรพากรจัดการให้ ก็มีผลเช่นเดียวกัน ศาลจึง
รับฟังหนังสือสัญญากู้ยืมเงินเป็นพยานหลักฐานในคดีได้

พิพากษายืน.

(เสรี แสงศิลป์-สุชาติ จิระชาติ-อำนาจ เปล่งวิทยา)

ศาลแพ่ง - นายศุภชัย ภู่งาม

ศาลอุทธรณ์ - นายนาม ยิ้มแย้ม

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ